Notai
Dott. Roberto Comisso
Avv. Tomaso Giordano
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

Allegato "C"
al N. di Rep. 9520/6336

STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SURF TEAM TRIESTE"

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 è costituita, con sede a Trieste, un'associazione che prende il nome di "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SURF TEAM TRIESTE" con sede in Trieste, Viale Miramare 32.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
5. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
6. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
7. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento anche a quanto disposto dal CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva al quale l'Associazione è affiliata mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Scopo-Oggetto

Articolo 2

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo. Essa è apolitica, non ha fini di lucro ed opera per scopi sportivi, ricreativi e culturali ad esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Articolo 3

1. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e princi-

pale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. ----------

2. L'associazione ha lo scopo di:----------

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate agli sport acquatici, in particolare il windsurf, kitesurf, SUP, wing canoa e scinautico;----------

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;----------

c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive;----------

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;----------

e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle varie discipline sportive;----------

f) indire corsi di avviamento agli sport, attività fisiche e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.----------

2. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: ----------

- attività ricreative e culturali in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;----------
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.----------

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. ----------

3. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.----------

4. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.----------

5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.------

6. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.----------

----------**Soci**----------

----------**Articolo 4**----------

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

----------**Articolo 5**----------

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta anche verbale, impegnandosi a rispettare il presente statuto e ad osservarne ogni regolamento e deliberazione adottata dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed enti che intenderanno diventare soci del sodalizio, devono presentare richiesta di associazione sottoscritta dal loro legale rappresentante. All'accettazione della richiesta dell'associazione, il richiedente acquisterà a tutti gli effetti la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.----------

2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.----------

----------**Articolo 6**----------

1. La qualifica di socio dà diritto:----------

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;----------

- a partecipare alla vita dell'associazione, esprimendo il proprio voto nelle sedi preposte, anche in merito all'approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto e degli even-

tuali regolamenti;----------
- a godere dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, anche passivo per le elezioni degli organi direttivi. ----------
2. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.2. ----------
3. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.----------
4. I soci sono tenuti: ----------
a rispettare lo Statuto, il Regolamento Organico e le deliberazioni assunte dagli organi sociali al pagamento della quota associativa.----------

----------**Articolo 7**----------

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in base ai programmi delle attività. ----------
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e comunque non potrà mai essere rimborsata.----------
Le quote associative o i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.----------

----------**Recesso-Esclusione**----------

----------**Articolo 8**----------

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.-

----------**Articolo 9**----------

1. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo. ----------
2. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:----------
a) chi non osserva le disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;----------
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;----------
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;----------
d) che, in qualsiasi modo, arrechi grave danno, anche morale, all'Associazione.----------

----------**Articolo 10**----------

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, salvo il caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 9, e devono essere motivate. ----------

----------**Risorse economiche - Fondo Comune**----------

----------**Articolo 11**----------

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:---------
a) quote e contributi dagli associati;----------
b) quote e contributi per la partecipazione e l'organizzazione di eventi sportivi;----------
c) eredità, donazioni e legati;----------
d) contributi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;----------
e) contributi dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali;----------
f) proventi derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;----------
g) i proventi della cessione di beni e servizi ai soci e a terzi, anche mediante lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;----------
h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;----------
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;----------
j) altre entrate compatibili con gli scopi sociali dell'associazionismo, anche di carattere commerciale.----------
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.----------
In ogni caso l'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. ----------
----------**Esercizio sociale**----------
----------**Articolo 12**----------
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.----------
----------**Organi dell'Associazione**----------
----------**Articolo 13**----------
Sono organi dell'Associazione:----------
a) l'Assemblea degli Associati. ----------

b) il Consiglio Direttivo;----------
c) il Presidente;----------
d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.----------
Tutte cariche sono gratuite.----------

----------**Assemblee**----------

----------**Articolo 14**----------

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata mediante avviso da affiggere nei locali della sede sociale e dove si svolgono le attività, almeno venti giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove), la data e l'ora della prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione è comunicato anche ai singoli soci tramite modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di una semplice lettera, fax, e-mail o telegramma, comunque almeno 8 giorni prima dell'incontro.----------

----------**Articolo 15**----------

L'assemblea ordinaria:----------
a) approva il rendiconto economico e finanziario.----------
b) procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. ----------
c) delibera su tutti gli altri oggetti relativi alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.----
d) approva gli eventuali regolamenti e da indicazione degli argomenti da discutere, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo dei componenti. In questi ultimi casi la convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data della richiesta.----------

----------**Articolo 16**----------

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa secondo il principio del voto unico. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, con la maggioranza assoluta dei voti, su tutti i punti posti all'ordine del giorno.----------
E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. ----------
In particolare è necessario che: ----------
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ----------
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;----------
L'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.----------
----------**Articolo 17**----------
L'assemblea è straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le deliberazioni delle assemblee sono valide, con la maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e di tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.----------
----------**Articolo 18**----------
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea----------
----------**Consiglio Direttivo**----------
----------**Articolo 19**----------
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (possibilmente dispari) scelti tra i soci maggiorenni. I membri del Consiglio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e Cassiere.-----
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia da deliberare, oppure quando richiesto da almeno 1/3 dei soci.----------
L'invito viene effettuato mediante lettera da inviare anche per posta in formato elettronico o da consegnare almeno otto giorni prima della riunione. Le sedute sono valide quando partecipa la maggioranza dei componenti, ovvero, in assenza di convocazione ufficiale, anche se sono presenti tutti i suoi membri.----------
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.----------
Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sussistano tutte le garanzie di cui all'art. 16 ultimi commi del presente statuto e sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione al Consiglio.----------
Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per le adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.----------

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta quindi, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:----------
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;-------
b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;----------
c) predisporre i regolamenti interni;----------
d) stipulare tutti gli atti e contratti aventi ad oggetto l'attività sociale;----------
e) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;-----
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;----------
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;----------
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai propri membri;----------
i) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;----------
l) determinare l'importo delle quote associative;----------
m) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto;------
n) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;----------
o) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;----------
p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.----------
E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.----------
----------**Articolo 20**----------
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarica, il Consiglio Direttivo può disporre alla loro sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che restano in carica fino alla successiva Assemblea, che delibera in merito eventuale ratifica.----------
Ove decada più della metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve nominare un nuovo Consiglio. In quest'ultima ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione

dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.----------
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.----------

----------**Presidente**----------

----------**Articolo 21**----------

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il potere di amministrazione straordinaria. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.----------

---------**Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto)**----------

----------**Articolo 22**----------

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.----------
Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.----------
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.----------
Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.----------
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.-----
Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.----

---------**Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.**----------

----------**Articolo 23**----------

Deve essere assicurata la sostanziale pubblicità e trasparenza dei documenti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o ai rendiconti annuali. Tali documenti societari, custoditi presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.----------

----------**Scioglimento**----------

----------**Articolo 24**----------

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione verrà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimo-

nio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.----------

----------**Dei Lavoratori e Volontari**----------

----------**Articolo 25**----------

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi degli art. 25 e ss. del D. Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, ed in quanto compatibili, secondo le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. ----------

Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.------

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.----------

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.----------

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ----------

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ----------

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. ----------

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione ai sensi e nei limiti di legge e purchè l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.----------

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. ----------

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la respon-

sabilità' civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.----------

----------**Norma finale**----------

----------**Articolo 26**----------

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le norme di legge vigenti di settore.

F.TO RICCARDO MARCHESI

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO - NOTAIO